

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PEREZ BATISTA	CASO NÚMERO: CB2025CV00256
Demandante	
v.	SOBRE:
FREDDY SALIENT AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por ambos, etc.	LEY 161-2009 INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE
Demandados	
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y PLAYA, INC.	
Interventor	

MOCION DE INTERVENCIÓN BAJO LA REGLA 21 DE PROCEDIMIENTO CIVIL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. (en adelante, Asociación) por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone y solicita:

I- HECHOS

La Asociación es una entidad corporativa sin fines de lucro debidamente registrada en el Departamento de Estado con capacidad jurídica para demandar y ser demandada. La Asociación se creó en virtud del documento titulado Escritura de Condiciones Restrictivas y Servidumbres en Equidad de la Urbanización Haciendas del Club Golf y Playa, escritura número 127, otorgada el 20 de febrero de 2003 ante el notario Francisco J. Biaggi Landrón (en adelante, Escritura 127). Esta Escritura 127 dispone que le corresponde a la Asociación, entre otras cosas, la responsabilidad de administrar el complejo residencial Haciendas del Club Golf y Playa, de velar por el fiel cumplimiento de las condiciones restrictivas que dicha escritura establece, y de establecer una Junta de Control Arquitectónico (en adelante, Junta), la que tendrá la responsabilidad de evaluar, autorizar o denegar las alteraciones y construcciones que

los propietarios deseen hacerle a sus residencia. Los miembros de la Asociación son todos los propietarios de residencias en Haciendas del Club Golf y Playa.

A principios de 2022, los demandados, propietarios de la Villa 102 en Haciendas del Club Golf y Playa, sometieron ante la Asociación unos dibujos (“renderings”) de unas remodelaciones que le harían a su propiedad. Luego de contar con la evaluación de la Junta, el 18 de marzo de 2022, la Asociación les notificó a los demandados que aprobaba la remodelación propuesta, siempre que esta se hiciera igual a lo sometido, cumpliera con todas las condiciones restrictivas impuestas por la Escritura 127, y cumpliera con las distancias de los patios, según exige la reglamentación vigente. Los demandados hicieron caso omiso a lo que le expresó la Junta y comenzaron la construcción de una estructura completamente distinta a lo que les fue aprobado, en abierta violación a las condiciones restrictivas y sin respetar las distancias en los patios.

Debido a las acciones ilegales y desautorizadas de los demandados, el 24 de abril de 2025, los demandantes presentaron la demanda de epígrafe en la que solicitan, entre otras cosas, que el Tribunal ordene la paralización y posterior demolición de la obra de construcción que los demandados están realizando en su residencia, la que colinda, por el oeste, con la residencia de los demandantes. En su demanda, los demandantes alegan, entre otras cosas, que la construcción es ilegal porque se hizo sin obtener aprobación de la Junta, en violación a las condiciones restrictivas establecidas en la Escritura 127, sin ajustarse a los planos aprobados, y sin guardar las distancias reglamentarias en el patio.

II- DERECHO APLICABLE

A. Regla 21 de Procedimiento Civil (Intervención)

La figura de la intervención es una institución procesal mediante la cual un tercero comparece voluntariamente solicitando ser incluido en una acción pendiente ante los tribunales¹. Esta regla permite que un tercero que no es parte de un caso, y que alegue tener un interés que pueda verse afectado por el resultado de dicho proceso, pueda solicitarle al tribunal que autorice su intervención.

La norma procesal sobre la intervención está dividida entre intervenciones como cuestión de derecho e intervenciones permisibles. En cuanto a la primera, la Regla 21.1

¹José Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publicaciones JTS, pág. 427 (2000).

de Procedimiento Civil dispone que cualquier persona tendrá derecho a intervenir en un caso cuando una ley le concede ese derecho, o cuando el interventor reclame tener algún derecho o interés sobre el asunto ventilándose en el caso. Específicamente dispone la mencionada Regla 21.1:

Regla 21.1. Como cuestión de Derecho

Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá derecho a intervenir en un pleito:

- (a) cuando por ley o por estas reglas se le confiera un derecho incondicional a intervenir;
- (b) cuando la persona solicitante reclame algún derecho o interés en la propiedad o asunto objeto del litigio que pueda, de hecho, quedar afectado con la disposición final del pleito.

Bajo esta Regla 21.1, una vez el solicitante reclame un derecho o interés en el asunto objeto del caso y demuestre que este puede quedar afectado, el Tribunal tiene que permitir su intervención, y no tiene discreción sobre el asunto.

En cuanto a las intervenciones permisibles, la Regla 21.2 expresa:

Regla 21.2. Intervención permisible.

Mediante oportuna solicitud podrá permitirse a cualquier persona intervenir en un pleito:

- (a) Cuando por ley se le confiera un derecho condicional a intervenir, o
- (b) cuando la reclamación o defensa de la persona solicitante y el pleito principal tengan en común una cuestión de hecho o de derecho.

Cuando una parte base su reclamación o defensa en cualquier ley u orden ejecutiva cuya ejecución está a cargo de un(a) funcionario(a) o una agencia gubernamental o en un reglamento, una orden, un requerimiento o un acuerdo promulgado, expedido o celebrado de acuerdo con dicha ley u orden ejecutiva, el tribunal ordenará a dicha parte que notifique fehacientemente la reclamación o defensa al (a la) funcionario(a) o agencia y podrá permitírsele al (a la) funcionario(a) o agencia intervenir en el pleito mediante solicitud oportuna. Al ejercer su discreción, el tribunal considerará si la intervención dilatará indebidamente o perjudicará la adjudicación de los derechos de las partes originales.

En cuanto a esta regla, es norma firmemente establecida que la figura de la intervención debe ser aplicada con la mayor liberalidad posible. El criterio para determinar si se reconoce el derecho a la intervención es práctico y no conceptual, por lo que "la decisión depende del equilibrio a lograrse en la situación específica entre los valores en conflicto: el interés en la economía procesal representada por la solución en un solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí y el interés en evitar que los

pleitos se compliquen y eternicen innecesariamente". Ready Mix Concrete, Inc. v. Ramírez de Arellano y Co., Inc., 110 DPR 869 (1981). Chase Manhattan Bank v Nesclo Inc., 111 DPR 767 (1981). Por lo tanto, la figura de la intervención constituye un vehículo procesal de gran utilidad y de uso común en los tribunales, que fomenta la economía procesal al atender diversos asuntos de manera conjunta.

Por su parte, la Regla 21.4 de Procedimiento Civil establece que “[t]oda persona que desee intervenir notificará su solicitud de intervención a todas las partes conforme lo dispuesto en la Regla 67. La solicitud expondrá las razones en que se base y se acompañará de una alegación en que se establezca la reclamación o defensa que motive la intervención”.

En el presente caso, una lectura conjunta de las alegaciones de la demanda y sus anejos, y de esta moción demuestra que la Asociación tiene derecho a intervenir en este caso bajo la Regla 21.1 de Procedimiento Civil, pues la controversia principal gira en torno a la Escritura 127, las restricciones que esta impone, y las facultades y derechos de la Asociación y su Junta en cuanto a las construcciones que se realizan en Haciendas del Club Golf y Playa. Cualquier sentencia que el Tribunal emita pasará juicio, adjudicará y afectará los derechos e intereses que tiene la Asociación y su Junta bajo la Escritura 127, así como la validez de las restricciones que impone dicha escritura.

Del Tribunal entender que la Asociación no tiene un derecho a intervenir bajo la Regla 21.1, no hay duda que debe permitirse su intervención bajo la Regla 21.2 de Procedimiento Civil porque:

a) la Asociación y los demandantes comparten la controversia sobre la validez y alcance de las restricciones impuestas por la Escritura 127 y las facultades legales de la Asociación y su Junta de implementarlas;

b) el caso está comenzando, al punto que los demandados ni siquiera han sido emplazados; y

c) la intervención fomenta la economía procesal ya que permite que el tribunal adjudique varias controversias a la vez.

Como exige la Regla 21.4 de Procedimiento Civil, junto con esta moción se incluye la demanda de intervención.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, solicito del Honorable Tribunal que:

- a) permita la intervención de la Asociación en este caso; y
- b) autorice la demanda de intervención incluida con la moción de intervención.

Respetuosamente sometido.

En Cabo Rojo, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2025.

CERTIFICO haber presentado este escrito mediante SUMAC el que le notificará a las demás partes del caso.

/s/ Juan M. Aponte Castro

RUA 12,918
PO Box 1545
Cabo Rojo, PR 00623
Tel. 787-380-5456
juanmaaponte@yahoo.com